

1500573-27.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/01/2022

... sair, mas estava com dívida. Realizava o tráfico, para sair da facção. O local é conhecido como ponto constante de tráfico de entorpecentes. O acusado estava segurando a mochila no ombro. O usuário afirmou que já tinha ido várias vezes comprar droga com o réu. Não conhecia o acusado anteriormente, junto com o réu, tinha anotações.

Na mesma toada, Eduardo Aluisio Mesquita, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500573-27.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500573-27.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2071763/2021 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES, 16767573 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES,

580/21/638 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES, 2071763 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES,

580/21/638 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ENDRES DA CRUZ MARTINS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

ENDRES DA CRUZ MARTINS, qualificado nos autos, foi denunciado pela JUSTIÇA PÚBLICA e devidamente processado como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 13 de março de 2021, por volta das 21h30min, na Av. José Galluci, nº 1019, Jundiapéba, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, nas imediações de estabelecimento de ensino, trazia consigo, para fins de tráfico, cerca de: (i) 148,11g (cento e quarenta e oito gramas e onze decigramas) da droga Tetrahydrocannabinol-THC, conhecida como maconha, acondicionada em 56 (cinquenta e seis) porções; (ii) 60,71g (sessenta gramas e setenta e um

decigramas) da droga cocaína, acondicionada em 63 (sessenta e três) porções; (iii) 2,27g (dois gramas e vinte e sete decigramas) da droga cocaína, acondicionada em 04 (quatro) porções; e (vi) 5,15g (cinco gramas e quinze decigramas) da droga cocaína, em forma de crack, acondicionada em 34 (trinta e quatro) porções, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 12 de abril de 2021 (fls. 163). Houve o recebimento do aditamento em 15 de outubro de 2021 (fls. 248).

Notificado (fls. 134 e 229), e depois citado (fls. 257), apresentou resposta à acusação (fls. 196 e 256).

Prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls. 260/261).

Produziu-se prova oral, com a oitiva das testemunhas e interrogatório do réu (fls. 282).

Ao final, manifestaram-se as partes oralmente, por meio de sistema audiovisual, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Procede o pedido contido na denúncia.

A materialidade do delito está configurada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01, pelo boletim de ocorrência de fls. 06/12, pelo auto de exibição/apreensão de fls. 29/30, pelo laudo de constatação de fls. 32/35, pelo exame químico-toxicológico de fls. 118/120, pela guia de depósito judicial de fls. 123, e pelos laudos do Instituto de Criminalística de fls. 178/181 e 210/213, bem como pela prova oral colhida.

Também a autoria criminosa do acusado evidenciou-se.

Nesse contexto, não há insuficiência probatória.

Em Juízo, a testemunha, Clayton Camargo Campagnholi, guarda civil municipal, disse que estava em patrulhamento próximo ao terreno baldio, e avistaram dois indivíduos, que ao notarem a viatura, tentaram se evadir, um deles, estava com uma mochila.

Foram em perseguição e conseguiram abordá-los. O acusado foi para o terreno baldio, e o outro foi preso perto do muro. Em revista pessoal, com o Jhony, nada foi encontrado. Com Endres, estava com a mochila e uma quantia em dinheiro. Ele informou que fazia parte do PCC, tentando sair, mas estava com dívida. Realizava o tráfico, para sair da facção. O local é conhecido como ponto constante de tráfico de entorpecentes. O acusado estava segurando a mochila no ombro. O usuário afirmou que já tinha ido várias vezes comprar droga com o réu. Não conhecia o acusado anteriormente, junto com o réu, tinha anotações.

Na mesma toada, Eduardo Aluisio Mesquita, guarda civil municipal, disse que estava em patrulhamento rotineiro no local dos fatos, quando avistou dois indivíduos, foi atrás de um deles, o que estava com uma mochila nos ombros. Abordados, foi feita busca pessoal, não foi encontrado nada com um dos acusados. Com o outro, foi encontrado entorpecentes dentro da mochila, certa quantia em dinheiro e anotações. O mesmo alegou que estava na prática de vendas de tráfico, por conta de uma dívida da facção do PCC. Foram levados à Delegacia.

A testemunha, Jhony Pereira dos Santos, declarou que “nega seu envolvimento no tráfico de drogas. Afirmando ser apenas usuário e que havia comparecido no local, visando a aquisição de uma porção de crack. Tinha acabado de chegar no local, oportunidade em que os guardas civis municipais chegaram e iniciaram os procedimentos de abordagem. Os demais envolvidos começaram a correr, tentando se evadir, tendo permanecido no local, e não trazia nada consigo. Iria adquirir a porção de crack de Endres, tendo pagado a ele a quantia de R\$ 5,00 (cinco) reais, mas sequer chegou a receber a droga, pois o fato ocorreu no momento em que os guardas chegaram. Não sabia o nome verdadeiro de Endres, pois só o conhece como “Sinistro”. Adquiriu drogas dele, cerca de 5 ou 6 vezes, em ocasiões anteriores, no mesmo local, aquisições estas que se deram todas no presente ano. Afirma já ter respondido por tráfico de drogas no passado, mas que atualmente, se dedica a atividades lícitas, atuando em diversos bicos, ultimamente, vem trabalhando como ajudante de pedreiro”.

O acusado, Endres da Cruz Martins, disse que tem 29 anos de idade, tem três filhos, foi mandado embora do lava-rápido na época dos fatos, já foi processado

anteriormente. Trabalhava no lava-rápido, mas foi mandando embora na pandemia, tem um amigo que propôs que vendesse drogas. Aceitou para ganhar dinheiro. Afirma não ser envolvido com nenhuma facção.

Com efeito, a autoria criminosa está suficientemente demonstrada.

Inicialmente, não há que se falar em ilegalidade da prisão pelos guardas civis metropolitanos, pois, apesar de não serem agentes de segurança em sentido estrito, é certo que os guardas civis, não são impedidos de realizarem prisões em flagrante, nos termos do artigo 301, do Código de Processo Penal, prerrogativa, aliás, conferida a todos os cidadãos.

Por outro lado, não houve qualquer contradição entre os depoimentos das testemunhas policiais, nada há nos autos que desmereça seus relatos, pois prestaram depoimentos firmes e categóricos, inclusive, corroborados pelo interrogatório do réu.

Nesse sentido, com relação ao valor probatório dos depoimentos de policiais, já se decidiu:

“Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípua” (TJRJ –AC. –Rel. Synésio de Aquino –RDTJRJ 7/287).

Oportuno lembrar que, para a configuração do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo a substância entorpecente. Já decidiu o STF:

“A noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização”. (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012). Nesse lastro, o conjunto probatório permite concluir, com segurança, pela responsabilidade do acusado quanto aos fatos descritos na inicial”.

Ademais, a confissão do acusado corrobora os elementos de prova colhidos em contraditório.

A causa de aumento de pena prevista no inciso III, do artigo 40, da lei de drogas, restou plenamente comprovada ante o laudo do local dos fatos acostado às fls.210/213.

Nesse lastro, o conjunto probatório permite concluir, com segurança, pela responsabilidade do acusado, quanto aos fatos descritos na petição inicial.

A condenação é a medida que se impõe.

Passo ao cálculo da pena.

Na primeira fase, observo que, devido à quantidade e à variedade de entorpecentes apreendidos, não lhe favorecem os critérios do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06. Assim sendo, a pena deve ser aumentada em 1/6, chegando ao patamar de 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, compensada com a atenuante da confissão, mantenho a pena no patamar anterior.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena, prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, incidirá o aumento de 1/6, perfazendo, assim, 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, e 680 dias-multa, no mínimo legal.

E, sendo assim, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, sendo o réu reincidente, não faz jus ao benefício.

Ante a inexistência de provas acerca da condição econômica do acusado, o valor unitário de cada dia-multa, deve ser estabelecido no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta.

O regime inicial será o fechado, sendo o adequado ao cumprimento de pena, diante da reincidência específica, na forma prevista do artigo 33, do Código Penal.

Trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar, até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, tem origem próximo ou remoto no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou. Nesse sentido:

O regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena de 5 anos de reclusão, em razão da aferição negativa de circunstância judicial, que justificou o

aumento da pena-base, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. STJ, HC 444200/RJ, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu ENDRES DA CRUZ MARTINS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 680 dias-multa, no mínimo legal.

Entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Neste sentido:

"O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal" (STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio). "Não se mostra socialmente recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida" (STJ, HC 206015/RJ).

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, pois remanescem os requisitos autorizadores da segregação cautelar que deve ser mantida, sobretudo, para a garantia da ordem pública, posto que se trata de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, posto que este delito é o que sustenta várias organizações criminosas que com o dinheiro adquirido com a venda de entorpecentes se armam cada vez mais e melhor para a prática de inúmeros delitos, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou.

Ademais, em razão de estar respondendo ao processo preso, tem-se entendido que seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que a condenou.

Desse modo, em atenção ao determinado no art. 316, parágrafo único já com a nova redação, dou por revisada a prisão cautelar do acusado que deve ser mantida pelas razões acima expostas. Retire-se os autos da fila de Acompanhamento da Prisão Preventiva.

Em função do tráfico de drogas se tratar de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal).

Ainda, impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais, melhores condições de proceder à detração prevista. Declaro a perda do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas, nos termos da Lei 11.343/06 (fls. 29/30).

Autorizo a incineração das drogas apreendidas (fls. 29/30), nos moldes do artigo 524 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, se o caso.

Autorizo a destruição dos bens de valor inexpressivo: bolsa, sacola e folha de caderno (fls. 29/30). Oficie-se.

Após o trânsito em julgado:

- (i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;
- (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;
- (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;
- (iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);
- (v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do

ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora concedo ao (s) réu (s) em razão da ausência condição econômica demonstrada nos autos.

P.I.C

Mogi das Cruzes, 30 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA